

CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PREVARICAÇÃO

CAPÍTULO I

DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Prevaricação

Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa. → todos os institutos da Lei n. 9.099.

10
min

Retardar e deixar de praticar – crimes omissivos próprios. Em omissão não é admitido tentativa.

Praticar – crime comissivo. Admite tentativa.

Ato ofício – todo e qualquer ato de competência ou atribuição da função ou cargo público.

05
min

Interesse – qualquer proveito ou vantagem indevida.

Sentimento pessoal – amor, ódio, vingança, ciúme.

Obs.: No crime de corrupção passiva há o envolvimento de um terceiro.

A prevaricação é um crime que somente pode ser cometido com dolo específico.

Crime formal, de ação penal pública incondicionada, crime de mão própria (a conduta não pode ser delegada a terceiro).

Corrupção passiva privilegiada vs Prevaricação

Corrupção passiva privilegiada	Prevaricação
Art. 317, § 2º Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem: Pena – detenção, de três meses a um ano, ou multa.	Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.

Prevaricação

Situações em que não se vislumbra o crime de prevaricação:

- Quando o ato omitido ou retardado não é de competência do funcionário público.
- Ato de ofício não praticado por mera desídia (preguiça), uma vez que não representa, por si só, uma satisfação de interesse ou sentimento pessoal (STJ, HC 390950/SP, julgado em 16/05/2017).

Qual crime comete o funcionário público que descumpra ordem ou mandado judicial?

Atenção!

Essa conduta não configura o crime de desobediência (“Art. 330 – Desobedecer a ordem legal de funcionário público”).

Haverá, no caso, a prática do crime de prevaricação, se presente a finalidade de satisfazer interesse ou sentimento pessoal.

Se não estiver presente essa finalidade específica, o ato é atípico, todavia o funcionário público deverá ser responsabilizado por improbidade administrativa (art. 11, II, Lei 8.429/92).

Prevaricação

Trazido pela Lei n. 11.466/2007. Também chamado de prevaricação imprópria.

Art. 319-A. Deixar o Diretor de Penitenciária e/ou agente público, de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

Crime doloso. Omissivo próprio (não é cabível a tentativa). Crime de ação penal pública incondicionada, crime formal.

ANOTAÇÕES

Aparelho telefônico ou de comunicação no interior dos presídios

 30
min

Diretor de Penitenciária ou agente público	Particulares	Internos (presos)
Art. 319-A. Deixar o Diretor de Penitenciária e/ou agente público, de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo: Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.	Art. 349-A. Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional. Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.	Configura falta grave, prevista no artigo 50, inciso VIII, da Lei n. 7.210/1984 – Lei de Execução Penal.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES